

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר

פ/25/330

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון – ביטול חזקת הגיל הרך), התשפ"ג–2022

1. החלפת סעיף 24 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 24 יבוא :

"הסכם הורות בין 24. (א) התגלעו חילוקי דעות בין הורים בפירוד הורים בפירוד בעניין אופן מימוש אפוטרופסותם ההורית, יפעלו ההורים להגיע להסכמה ביניהם בדרכי שלום, בעצמם או באמצעות צד שלישי, ובכלל זה מטפל מקצועי או מגשר.

(ב) הגיעו הורים בפירוד להסכמה בעניין אופן מימוש אפוטרופסותם ההורית, ובכלל זה בעניין חלוקת הזמן שבו ישהה הקטין עם כל אחד מהם וחלוקת הטיפול בצרכיו השונים (להלן – אופן מימוש האפוטרופסות ההורית), יערכו ביניהם הסכם הורות לפי טופס שיקבע השר בתקנות (להלן – הסכם הורות); בהסכם הורות יקבעו הצדדים, ככל האפשר, מנגנון המקובל עליהם ליישוב מחלוקות עתידיות ביניהם לעניין אופן יישום ההסכם ולביצוע התאמות הנובעות משינוי נסיבות, ובכלל זה באמצעות מטפל מקצועי או מגשר.

¹ ס"ח התשכ"ב, עמ' 120.

(ג) הסכם הורות טעון אישור של בית המשפט, והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין."

החלפת סעיף 25 2. במקום סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא :

"קביעת הסדר 25. (א) לא הגיעו הורים בפירוד להסכמה בעניין הורות על ידי בית המשפט

אופן מימוש האפוטרופסות ההורית, רשאי כל אחד מהם לבקש מבית המשפט לקבוע את אופן מימוש האפוטרופסות ההורית (להלן – הסדר הורות); לבקשה כאמור ולתשובה עליה תצורף הצעה להסדר הורות בטופס שנקבע לפי הוראות סעיף 24.

(ב) בבואו לקבוע הסדר הורות יביא בית המשפט בחשבון את טובת הקטין כשיקול ראשון במעלה, ובכלל זה יתחשב בכל אלה :

(1) מצבו הגופני והנפשי של הקטין, צרכיו ההתפתחותיים וכישוריו המשתנים בהתאם לגילו, ואם הוא ילד עם מוגבלות – גם צרכיו המיוחדים ;

(2) רצון הקטין בהתאם לגילו ולכשריו המתפתחים ;

(3) קיום קשר ישיר וסדיר של הקטין עם כל אחד מהוריו ;

(4) קיום קשר של הקטין עם כל בני משפחתו ;

(5) מידת הנכונות של כל אחד מההורים לשתף פעולה עם ההורה השני ולכבד את מעורבותו ההורית, ובכלל זה נכונותו להבטיח את מימוש הקשר של הקטין עם ההורה השני ועם בני המשפחה.

(ג) בית המשפט יקבע את הסדר ההורות תוך הבטחת קשר קבוע משמעותי ורציף עם שני הוריו, וככל הניתן המבטיח חלוקת זמן דומה עם כל הורה, והכול אם אין סיבות חריגות הקשורות בטובת הילד להורות אחרת.

(ד) החלטה סופית של בית המשפט בעניין הסדר הורות תינתן בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את התקופה האמורה.

(ה) בקביעת הסדר הורות יתייחס בית המשפט, ככל האפשר, לכל הפרטים שקבע השר בטופס לפי סעיף 24, ורשאי הוא לקבוע מנגנון מתאם ליישוב מחלוקות עתידיות בין ההורים לעניין אופן יישום ההסדר באמצעות צד שלישי שמקובל עליהם ככל האפשר, ובכלל זה מטפל מקצועי או מגשר.

הוספת סעיף 25 א 3. אחרי סעיף 25 לחוק העיקרי יבוא :

25א. (א) הפר הורה הסכם הורות או הסדר הורות, רשאי בית המשפט לקבוע הסדר הורות או לשנות הסדרים הקבועים בהסכם ההורות או בהסדר ההורות, לפי העניין, וכן להורות על נקיטת אמצעים אלו :

(1) הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט לשם גיבוש דרכים למימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות ;

(2) מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש הסכם ההורות או הסדר ההורות, לרבות קביעה בעניין ההוצאות הכרוכות בכך ;

(3) חיוב ההורה שהפר הפרה חוזרת ונשנית את הסכם ההורות או את הסדר ההורות להשתתף בהדרכה וטיפול מקצועיים מאת גורם שיקבע בית המשפט ולשאת בהוצאות הכרוכות בכך ;

(4) חיוב ההורה שהפר את הסכם ההורות או את הסדר ההורות בתשלום להורה השני, ובכלל זה פיצויים בשל נזק שנגרם לו ;

(5) חיוב בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה.

(ב) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט לפי פקודת בזיון בית המשפט².

דברי הסבר

סעיפים 24 ו-25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, נועדו להסדיר את חלוקת הטיפול בילדים שהוריהם חיים בנפרד. סעיף 24 לחוק קובע כי הורים החיים בנפרד רשאים להסכים ביניהם מי מהם יחזיק בקטין, למי מהם תהיה האפוטרופסות על הקטין ומה יהיו זכויות ההורה שלא יחזיק בקטין לבוא עמו במגע. נוסף על כך קובע הסעיף כי הסכם כאמור טעון אישור של בית המשפט, וזה יאשרו רק אם נוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין. סעיף 25 לחוק קובע כי אם הורי קטין החיים בנפרד לא באו לידי הסכם כאמור בסעיף 24 לחוק, או שבאו לידי הסכם אך ההסכם לא קיים, רשאי בית המשפט לקבוע את העניינים האמורים באותו סעיף כפי שייראה לו לטובת הקטין, ובלבד שילדים עד גיל שש יהיו אצל אמם אם אין סיבות מיוחדות להורות אחרת. חזקה זו מכונה "חזקת הגיל הרך".

בהצעת החוק מוצע להחליף את סעיפים 24 ו-25 לחוק העיקרי ולקבוע הסדר שונה לעניין אופן מימוש האפוטרופסות של הורים בפירוד, ובכלל זה לעניין חלוקת זמני השהייה של הקטין עם כל אחד מהוריו. במסגרת שינוי זה מוצע להשתמש במונחים של זמני שהייה עם ההורים במקום במונחים השגורים כיום של החזקת ילדים ומשמורת.

על פי ההסדר המוצע, הורים החיים בנפרד יפעלו להגיע להסכמה ביניהם לעניין אופן מימוש אפוטרופסותם, ובכלל זה לעניין חלוקת הזמן שבו ישהה הקטין עם כל אחד מהם, וחלוקת הטיפול בצרכיו

² חוקי א"י, כרך א', (ע) 332, (א) 356.

השונים (להלן – אופן מימוש האפטרופסות). אם ההורים הגיעו לידי הסכמה כאמור, הם יערכו ביניהם הסכם הורות לפי טופס שיקבע שר המשפטים בתקנות. הסכם הורות כאמור טעון אישור של בית המשפט, וזה יאשרו לאחר שנכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין.

אם ההורים לא הגיעו להסכמה לעניין אופן מימוש האפטרופסות, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדר הורות שבו ייקבע אופן מימושה. בבקשה כאמור ובתשובה עליה יצרף כל הורה לפי העניין הצעה לקביעת הסדר ההורות, גם זאת לפי טופס שיקבע שר המשפטים בתקנות. בקביעת הסדר ההורות יביא בית המשפט בחשבון כשיקול ראשון במעלה את טובת הקטין. ההסדר המוצע קובע כמה אמות מידה לקביעת הסדר ההורות. יובהר כי רשימת אמות המידה אינה רשימה סגורה.

החלטתו הסופית של בית המשפט לעניין הסדר הורות תינתן בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה לקביעת ההסדר, ותתייחס ככל האפשר לכל הפרטים בטופס שקבע שר המשפטים בתקנות. במסגרת הסדר ההורות רשאי בית המשפט לקבוע מנגנון מתאם ליישוב מחלוקות עתידיות בין ההורים בדבר אופן יישום ההסכם.

כדי לתת מענה למקרים שבהם אחד ההורים הפר את הסכם ההורות או את הסדר ההורות, מוצע להסמיק את בית המשפט לשנות הסכם הורות או הסדר הורות, וכן להורות על נקיטת אמצעים אלו: הפניה ליחידת הסיוע שליד בית המשפט, מינוי צד שלישי שילווה את ההורים במימוש ההסכם או ההסדר, חיוב של ההורה המפר להשתתף בהדרכה או בטיפול, חיוב ההורה המפר בפיצוי ההורה השני או חיובו בתשלום הוצאות משפט לאוצר המדינה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר (פ/1621/24) ועל ידי חבר הכנסת ניר אורבך וקבוצת חברי הכנסת (פ/1865/24).

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יואב קיש (פ/1784/24).

הצעת החוק זהה לפ/1865/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)